

【문제14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제1심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 소멸시효 항변을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제1심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제1심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제1심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000만 원의 채권을 가지고 상계항변을 추가로 제출하고자 한다.

(물음1) 민사소송법상 항소심의 구조인 속심제의 의의와 관련하여, 乙이 항소심에서 처음으로 제출한 소멸시효 항변이 적법한 공격방어방법으로서 수용될 수 있는지 여부와 민사소송법 제285조 및 제412조에 따른 제출 제한 사유(실기한 공격방어방법 등)를 근거로 논하시오.》

<문제14.3의 물음1> 항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 제1심에서 대여사실을 부인하여 패소한 후 항소심에서 소멸시효 항변 등 새로운 공격방어방법을 제출하는 상황이다. 쟁점으로 <항소심의 속심적 구조에 따라 새로운 공격방어방법의 제출이 허용되는지>와 <실기한 공격방어방법 등에 의한 제출 제한 여부를 검토>할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 항소심에서 제출한 소멸시효 항변의 적법성과 그 제한 사유를 논한다.

II. 항소심의 구조와 속심제

1. 속심제의 의의

- 속심제란 항소심이 제1심의 판결이 사후적으로 옳은가를 심판하는 것이 아니라, 제1심의 심리상태를 인계받아 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 기초로 사건의 본안을 다시 심리하는 구조를 말한다.

2. 속심제의 효과

(1) 새로운 자료의 제출

- 당사자는 항소심 변론종결 전까지 새로운 공격방어방법을 제출할 수 있는 것이 원칙이다. 이는 제1심에서 제출하지 못했던 증거나 항변을 보완할 기회를 부여한다.

(2) 제1심과의 연속성

- 제1심에서 행한 소송행위와 증거조사 결과는 항소심에서도 그대로 효력을 유지하며, 항소심은 이를 기초로 추가적인 심리를 진행한다.

III. 공격방어방법의 제출 제한 (적시제출주의)

1. 적시제출주의의 원칙 [민사소송법 제146조]

- 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다. 이는 소송의 지연을 방지하고 집중심리를 구현하기 위함이다.

2. 실기한 공격방어방법의 각하 [민사소송법 제285조]

(1) 요건

- ① 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 적절한 시기를 놓쳐 뒤늦게 제출하였어야 한다. ② 그 결과 소송의 완결을 지연시키게 되어야 한다.

(2) 항소심에서의 적용 [민사소송법 제412조]

- 항소심에서도 적시제출주의는 적용된다. 특히 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 불구하고 항소심에 이르러서야 새로운 항변을 제출하는 것은 실기한 공격방어방법으로 취급될 가능성이 높다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 소멸시효 항변과 속심제

- 속심제의 원칙에 따르면 乙이 항소심에서 새로운 방어방법인 소멸시효 항변을 제출하는 것 자체는 일단 허용된다. 항소심은 제1심의 속행으로서 새로운 사실관계와 법률적 주장을 수용할 수 있는 구조적 유연성을 갖기 때문이다.

2. 실기한 공격방어방법 해당 여부

(1) 고의·중과실 여부

- 乙은 제1심에서 대여사실 자체만을 다투었으나, 소멸시효는 채무자로서 통상적으로 쉽게 인지할 수 있는 사항이다. 특별한 사정이 없는 한 제1심에서 충분히 주장 가능했음에도 항소심에 이르러 제출한 것은 乙의 과실이 인정될 소지가 크다.

(2) 소송 지연 여부

- 만약 乙의 항변을 심리하기 위해 새로운 증거조사나 추가 기일이 필요하게 된다면, 이는 제1심에서 종결될 수 있었던 사건을 불필요하게 연장하는 결과가 되어 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 있다.

(3) 소결

- 甲의 주장처럼 乙의 항변이 오로지 소송 지연을 목적으로 하거나, 乙의 중과실로 뒤늦게 제출되어 새로운 심리가 불가피하다면 법원은 민사소송법 제285조 및 제412조에 의거하여 해당 항변을 각하할 수 있다.

V. 결론

- 항소심은 속심제를 취하므로 乙이 소멸시효 항변을 제출하는 것은 원칙적으로 가능하나, 이는 적시제출주의의 제한을 받는다. 乙이 제1심에서 충분히 제출할 수 있었음에도 불구하고 만연히 항소심에서 이를 주장한 것이 소송의 완결을 지연시킨다고 판단될 경우, 재판부는 이를 실기한 공격방어방법

으로 보아 각하할 수 있다. 다만 실무적으로 소멸시효와 같은 강력한 법률적 방어수단은 실체적 진실 발견을 위해 각하에 신중을 기하는 경향이 있으나, 요건을 충족한다면 절차적 정의를 위해 각하될 수 있음이 타당하다.